



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000617/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN; a fin de tratar el expediente caratulado: **"VARISCO LUIS RAMON C/ ANSES S/ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000617/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 42, contra la sentencia de fs. 37/40.

El recurso se concede a fs. 43. Ya en esta instancia, a fs. 46 el Sr. Fiscal General contesta la vista corrida. Se expresan agravios a fs. 49/53 y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 55 vta.

II- Que la demandada alude a la vigencia de la Ley 26417, apela la movilidad resuelta conforme el precedente "Elliff" y la extensión temporal del precedente Badaro, más allá del 31-12-2006. Hace reserva del caso federal.



III- Que el actor, beneficiario de una jubilación nacional otorgada conforme el régimen instituido por la ley 24241 interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El *a-quo* hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas y dispuso el recálculo de los haberes de la accionante conforme el ISBIC y la movilidad, hasta la entrada en vigencia de la ley 26417, conforme lo resuelto en el caso "Badaro", con más el pago de retroactivos e intereses a tasa pasiva.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que tal como lo señala el Sr. Fiscal General, a la luz de lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa "Pedraza, Héctor Hugo c/ Anses s/ Acción de Amparo" el 6 de mayo de 2014, y de la Ac. 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- a) El agravio relacionado con la aplicación de la Ley 26417, debe desestimarse atento que la crítica expresada no se condice con lo resuelto en la sentencia cuestionada.

b) En cuanto a la aplicación del precedente "Elliff", se impone recordar que es doctrina de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación que, aun cuando ella sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no resultan obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquélla (cfr. Fallos 330:1094), por lo que debe rechazarse el agravio propuesto a su respecto.

Que este es el criterio que corresponde aplicar





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000617/2009/CA1

conforme la doctrina sentada por este Tribunal en la causa "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. Nº FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015).

c) Que asiste razón a la apelante en cuanto postula que no corresponde la extensión de las pautas sentadas en "Badaro" al período posterior al 31/12/2006 (cfr. CSJN, "Berón Ángel Natal c/ ANSES s/ Reajustes varios", sentencia del 03/05/2011), rigiendo para tal período los aumentos decretados por el PEN, al no haberse demostrado su insuficiencia o incorrección.

Consecuentemente, se admite parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y se revoca parcialmente la sentencia dictada, con los alcances indicados precedentemente.

VI- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30%, de los que oportunamente le sean regulados en la instancia a quo a los letrados de dicha parte, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que corresponde admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances indicados en los considerandos.

Se imponen las costas de la presente instancia por su



orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de dicha parte, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000617/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 6 de abril de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances indicados en los considerandos.

Imponer las costas en esta instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de dicha parte, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

